ÉTICA COMO ESTRUTURA

# QUANDO NÃO DÁ PARA TER AS DUAS

**Escolher entre valores legítimos sem esconder o que cada escolha custa.**

## O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI

1. Um atendimento que melhorou e piorou
2. O teste: quando ainda não é tensão
3. Três problemas diferentes que parecem o mesmo
4. Uma regra brasileira que diz onde cada valor cede
5. Três jeitos de olhar o mesmo caso
6. Escrever uma escolha que o outro possa discutir

**Quando dois valores não cabem inteiros na mesma decisão, escolher um custa parte do outro.**

# UM ATENDIMENTO QUE MELHOROU E PIOROU

O atendimento automático responde a mais gente em poucos segundos. E pode afastar a pessoa capaz de tratar o caso que não cabe no menu.

**GANHO**
Mais pessoas recebem resposta rápida.

**TENSÃO ÉTICA**
Dois valores legítimos disputam o mesmo tempo de trabalho.

**CUSTO**
Casos difíceis perdem acesso a uma pessoa.

**Preservar um valor custa parte do outro. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.**

# O TESTE: QUANDO AINDA NÃO É TENSÃO

Uma tensão aparece quando a sua própria solução também tem custo, e você consegue dizer qual é esse custo e quem paga por ele.

## AINDA É UM ERRO

Há um culpado e um conserto. Depois do ajuste, o problema deixa de existir.

## JÁ É UMA TENSÃO

Há duas saídas que custam. Escolher uma reduz parte da outra.

**Se a solução não reconhece o que ela custa, ela ainda não descreveu o problema.**

# TRÊS PROBLEMAS DIFERENTES QUE PARECEM O MESMO

**O AJUSTE TÉCNICO RESOLVE?**

## FALHA DE IMPLEMENTAÇÃO

O menu não tem a opção necessária. Refazer a decisão resolve.

**DEPOIS DO AJUSTE, O PROBLEMA DEIXA DE EXISTIR.**

## PROBLEMA ESTRUTURAL

A causa está nos dados com que o sistema foi treinado.

**É PRECISO MUDAR OS DADOS, NÃO SÓ TROCAR O PROGRAMA.**

## TENSÃO

Dois valores legítimos disputam o mesmo tempo, dinheiro ou pessoas.

**É PRECISO ESCOLHER E DIZER O QUE CEDE.**

**Nem todo problema difícil é uma tensão. Separar os três muda o que você escreve.**

# UMA REGRA BRASILEIRA DIZ ONDE CADA VALOR CEDE

Decreto nº 11.034, de 5 de abril de 2022

A regra não proíbe o automático nem exige pessoas o tempo todo. Ela fixa um piso para os dois lados.

## 24 HORAS POR DIA

O canal de atendimento precisa existir todos os dias.

## 8 HORAS DIÁRIAS

Atendimento por humano deve estar disponível.

## SEM REPETIR A DEMANDA

A pessoa não deve contar o problema de novo a cada etapa.

## 7 DIAS CORRIDOS

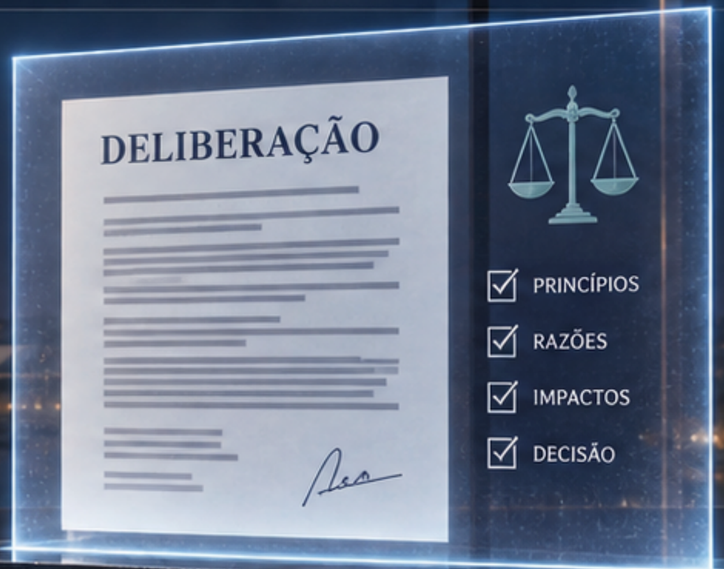
As demandas devem receber resposta nesse prazo.

**Uma deliberação escrita torna visível o que continua existindo e o que cede.**

# UMA ESCOLHA ESCRITA PODE SER DISCUTIDA

## DELIBERAÇÃO

Decisão tomada com as razões apresentadas, de um jeito que outra pessoa consiga acompanhar e responder.






1

### DECISÃO REGISTRADA

Quem discorda sabe exatamente do que discordar.

2

### RAZÕES À VISTA

A escolha mostra quais valores foram preservados e quais cederam.

3

### DEBATE POSSÍVEL

Cada razão pode ser criticada e revista.

**Uma escolha silenciosa só pode ser obedecida.**

# TRÊS JEITOS DE OLHAR O MESMO CASO

As lentes organizam o que precisa ser olhado. Elas não dão a resposta pronta.

## LENTE DAS CONSEQUÊNCIAS

**Que resultados produz?**

**PONTO CEGO:** um grupo pequeno pode ficar muito mal sem mudar a soma final.

## LENTE DOS DEVERES

**Quais são as obrigações e os direitos?**

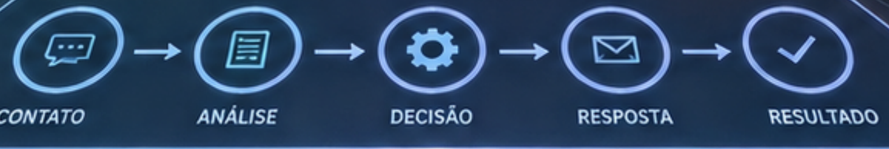
**PONTO CEGO:** dois deveres podem se chocar.

## LENTE DO CARÁTER

**Que tipo de profissional age assim?**

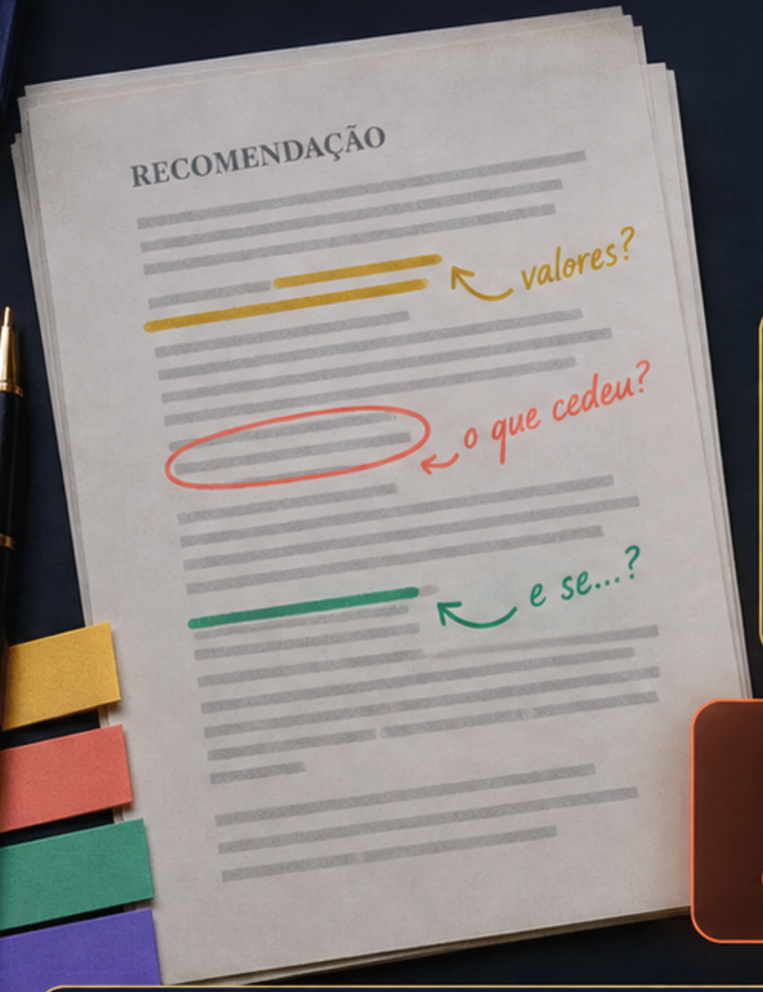
**PONTO CEGO:** pessoas íntegras podem discordar.

**CASO: ATENDIMENTO AO CLIENTE**




**O lugar onde as três lentes divergem é o lugar onde você está escolhendo.**

# ESCREVER UMA ESCOLHA QUE O OUTRO POSSA DISCUTIR




### 1. NOMEIE OS DOIS LADOS

Diga quais valores legítimos estão em tensão.

### 2. DIGA QUAL CEDEU

Use a palavra ceder e explique o que foi perdido.

### 3. DIGA O QUE MUDARIA SUA IDEIA

Nomeie a informação que faria a recomendação mudar.

### EVITE A FRASE VAZIA

"Mudaria de ideia se surgissem novas evidências" não diz qual evidência, onde ela está ou quem pode buscá-la.

Uma recomendação forte mostra sua **razão**, seu **custo** e a **condição que a derrubaria**.

# UMA TENSÃO PARECIDA, RESOLVIDA POR ESCRITO

Regulamento (UE) 2026/1744

AGOSTO DE 2026

**INÍCIO DAS OBRIGAÇÕES ADIADO**

2 DE DEZEMBRO DE 2027

### REGRAS TÉCNICAS

Ainda não estavam prontas.

### FISCALIZAÇÃO

Os órgãos nacionais ainda não estavam todos criados.

### CUSTO DE ADAPTAÇÃO

Cobrar na data original elevaria o custo para empresas.

De um lado, proteger as pessoas desde já.

Do outro, cobrar uma regra que ainda não tinha como ser cumprida.

# REFERÊNCIAS PARA CONFERIR

1 BRASIL. Decreto nº 11.034, de 5 de abril de 2022. planalto.gov.br

2 BUOLAMWINI, J.; GEBRU, T. Gender shades. 2018. proceedings.mlr.press

3 IDEEAS LAB; LAB-IREEN. Ethical dimensions of AI in engineering education. 2025.

4 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2026/1744. eur-lex.europa.eu

## PARA LEVAR

Quando dois valores legítimos se chocam, a tarefa não é encontrar um culpado. É dizer o que cedeu, por quê e em que condição você mudaria de ideia.

Ética como estrutura: reconhecer a tensão, escolher às claras e responder pela escolha.